

2004年(平成16年)9月16日 木曜日

税金

暮らしと政治が見える

<30

三木 義一

前回、婚姻中でも夫の給料は夫のもので、税金も夫だけに課税されることを紹介しました。夫婦財産制度と個人単位課税制度の日本ではそうなるのですが、外国には、夫婦を一つの単位とみて課税している国もあります。

その仕組みは、次のような具合です。例えば、夫だけが一千万円の所得を稼いでいる場合、税金の計算上、これを夫婦二人で半分ずつ稼いだと仮定して、それぞれに税率を適用、その合計額を負担するものです。超過累進税率の関係で、夫一人が一千万円を得た場合の税額と比べ、五百万円ずつ二人としたほうが税額が軽くなります。

こうして、少なくとも夫婦が共同で稼いだものとし

夫婦間の財産契約

て扱うのです。夫婦は協力して家計を支えているのですから、このような方式を日本でも考えても良いように思うのですが、いかがでしょう？

実は、これに似た制度が日本の民法にあるのです。民法は夫婦が何も契約をしなくても別産制とします

税負担も影響？普及進まず

が、夫婦に、財産契約を締結することを認めているのです。

出以後は原則として変更できません。

読者の中には、「それでは今から契約を」と考える人がいるかもしれませんが、しかし、この契約は婚姻の届け出前に締結して登記をしなければ、第三者などか

らの権利侵害に対抗できません。しかも、婚姻の届け

出以後は原則として変更できません。変更可能なのは、一方の財産管理が不当で財産が危うくなる場合と、あらかじめ契約で定められている場合です(民法七五八条など参照)。

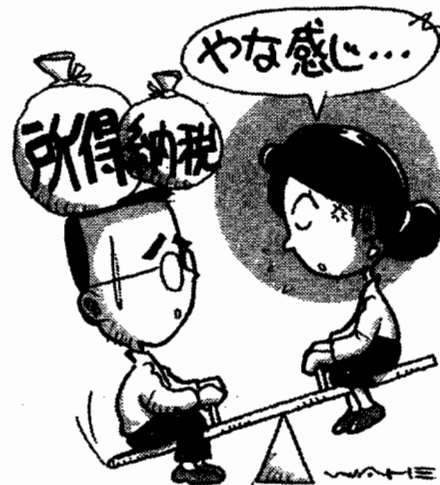
夫婦の財産契約は、このように厳格な方式が要求されることと、結婚前の男女

が、夫婦に、財産契約を締結することを認めているのです。

出以後は原則として変更できません。変更可能なのは、一方の財産管理が不当で財産が危うくなる場合と、あらかじめ契約で定められている場合です(民法七五八条など参照)。

夫婦の財産契約は、このように厳格な方式が要求されることと、結婚前の男女

が、夫婦に、財産契約を締結することを認めているのです。



夫が稼いだ所得を夫婦で半分ずつにして申告したらどうなるのでしょうか。ある弁護士さんが、これを試みましたが、税務署はこれを否定し、夫だけの所得だとして課税し、裁判所も夫だけの所得として課税すべきだとしていました。その理由は、まず、夫がいったん取得し、税金を負担した後で、夫婦財産契約に基づいて夫婦間で分割することになる、ということです。

もし、この契約で夫婦の婚姻中の所得はすべて半分ずつにして、確定申告時に(立命館法科大学院教授)